

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3685/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด หลัง
สวน

โจทก์

นาย กิจ จำนงค์ หรือ แผล ด ศรีศิลป์
หรือศรีสินธุ์

ผู้ร้อง

นาย กิจ จำนงค์ หรือ แผล ด ศรีศิลป์
หรือศรีสินธุ์ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 แม้จะไม่ได้บัญญัติไว้ โดยตรงห้ามจำเลยขอคืนของกลางที่ศาล สั่งริบก็ตาม แต่ก็เห็นได้ว่าเป็นเรื่องให้สิทธิ แก่บุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช่จำเลยในคดีนั้นเท่านั้นที่จะมีสิทธิขอคืนทรัพย์สิน ของ กลางที่ศาลสั่งริบโดยอ้างว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และมีได้รู้เห็นเป็นใจด้วยใน การกระทำความผิดมิใช่ให้สิทธิ แก่จำเลยในคดีที่จะใช้สิทธิเช่นนั้นได้ด้วย เพราะหาก จำเลย เป็นเจ้าของอันแท้จริงในทรัพย์สินของกลางและมีได้ รู้เห็นเป็นใจด้วยใน การกระทำความผิด จำเลยก็ย่อมมีสิทธิ นำพยานเข้าสืบในชั้นพิจารณาคดีนั้น เพื่อ แสดงว่าจำเลย เป็นเจ้าของทรัพย์สินของกลางแท้จริงและมีได้รู้เห็นเป็นใจในการกระ ทำความผิดและมีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลที่สั่งริบทรัพย์สินของ กลางได้อยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อผู้ร้องเป็นจำเลยที่ 1 ในคดีที่ศาลมีคำสั่งริบอาวุธปืนของ

กลางและคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งคืนอาวุธปืนของกลางได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 91, 83, 33 และริบของกลาง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง แต่อาวุธปืนของกลางให้ริบ คดีถึงที่สุดโดยคู่ความมิให้อุทธรณ์

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นจำเลยที่ 1 ในคดีดังกล่าวและเป็นเจ้าของอาวุธปืนสั้นนอโตเมติก ขนาด 9 มม.ทะเบียน กท.2807636 หมายเลขประจำปี 52163 ของกลางซึ่งศาลมีคำสั่งริบ ผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดและไม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด ขอให้คืนอาวุธปืนของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องเป็นจำเลยที่ 1 ในคดีที่ศาลมีคำสั่งริบอาวุธปืนของกลางจึงไม่มีอำนาจร้องขอคืนอาวุธปืนของกลางเพราะอาวุธปืนของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า คดีเดิมพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องผู้ร้องกับพวกเป็นจำเลยในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วฟังว่าโจทก์ไม่มีพยานที่รู้เห็นว่าผู้ร้องกับพวกฆ่าผู้ตาย มีเหตุสงสัยว่าผู้ร้องได้กระทำความผิดจริงหรือไม่ ให้ยกฟ้องแต่อาวุธปืนของกลางให้ริบ คดีถึงที่สุดและอาวุธปืนของกลางที่ศาลมีคำสั่งริบดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่าผู้ร้องมีสิทธิร้องขอคืนอาวุธปืนของกลางที่ศาลมีคำสั่งริบดังกล่าวได้หรือไม่ ผู้ร้องฎีกาว่า ประมวลกฎหมายหมายอาญา มาตรา 36 มิได้บัญญัติว่าบุคคลภายนอกเท่านั้นที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนของกลางที่ศาลสั่งริบและมีได้ห้ามผู้ร้องซึ่งเป็นจำเลยไม่ให้ใช้สิทธิเช่นนั้นแต่อย่างใด จึงไม่ตัดสิทธิผู้ร้องที่จะยื่นคำร้องขอคืนของกลางได้ ทั้งข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของอาวุธปืนของกลางที่แท้จริงและไม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดต้องคืนอาวุธปืนของกลางแก่ผู้ร้องพิเคราะห์แล้วประมวลกฎหมายอาญามาตรา 36 บัญญัติว่า "ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 ไปแล้ว หากปรากฏในภายหลังโดยคำเสนอของเจ้าของแท้จริงว่า ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดก็ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สิน ถ้าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงาน แต่คำเสนอของเจ้าของแท้จริงนั้นจะต้องกระทำต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุด" ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 36 ดังกล่าว แม้จะไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงห้ามจำเลยขอคืนของกลางที่ศาลสั่งริบก็ตาม แต่ก็เห็นได้ว่าเป็นเรื่องให้สิทธิแก่บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่จำเลยในคดีนั้นเท่านั้นที่จะมีสิทธิขอคืนทรัพย์สินของกลางที่ศาลสั่งริบโดยอ้างว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและมีได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด มิใช่ให้สิทธิแก่จำเลยในคดีนั้นจะใช้สิทธิเช่นนั้นได้ด้วยเพราะหากจำเลยเป็นเจ้าของอันแท้จริงในทรัพย์สินของกลางและมีได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดจำเลยก็ย่อมมีสิทธินำพยานเข้าสืบในชั้นพิจารณาคดีนั้น เพื่อแสดงว่าจำเลยเป็นเจ้าของทรัพย์สินของกลางแท้จริงและมีได้รู้

เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดและมีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลที่
สั่งริบทรัพย์สินของกลางได้อยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นจำเลยที่
1 ในคดีที่ศาลมีคำสั่งริบอาวุธปืนของกลางและคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มี
สิทธิที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งคืนอาวุธปืนของกลางได้ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษา
ยกคำร้องของผู้ร้องขอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-วิรัช เอื้ออังกูร-ธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การร้องขอคืนทรัพย์สินของกลางตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 36 เป็นการใช้สิทธิ
ทางศาลอย่างหนึ่ง ผู้ร้องต้องกระทำการโดยสุจริต (คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3227/2534) ก่อนหน้าคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสิน
ว่าการร้องขอคืนทรัพย์สินของกลางตามมาตรา 36 จำเลยในคดีนั้นจะใช้สิทธิไม่ได้เช่น
เดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มาก่อนคือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2690/2518
วินิจฉัยว่า จำเลยรับสารภาพตลอดข้อหา ศาลลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้และริบ
ไม้ของกลาง จำเลยมิได้อุทธรณ์คดีถึงที่สุด ต่อมาจำเลยมายื่นคำร้องขอคืนไม้ของ
กลาง อ้างว่าไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิด ดังนี้ร้องขอคืนไม้ไม่ได้เพราะประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 36 เป็นเรื่องที่คนอื่นมาขอคืนไม่ใช่จำเลยมาใช้สิทธิได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1892/2523 วินิจฉัยว่า การที่ศาลจะสั่งคืนของกลางที่ศาลสั่งริบนั้น จะต้องปรากฏว่าผู้ขอเป็นเจ้าของที่แท้จริง และมีได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดเสียเอง ศาลก็สั่งคืนของกลางให้ไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2446/2531 ในชั้นขอคืนของกลางตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยมีเพียงว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของที่แท้จริงและมีได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดเท่านั้น เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่ารถจักรยานยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ผู้ร้องที่ 2 ซึ่งเป็นจำเลยที่ 2 ได้ให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงประกอบคำรับสารภาพของผู้ร้องที่ 2 ว่ารถจักรยานยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดซึ่งต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) ผู้ร้องที่ 2 มีได้อุทธรณ์ ดังนี้ ข้อเท็จจริงต้องฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ผู้ร้องจะยกขึ้นโต้เถียงในชั้นขอคืนของกลางอีกไม่ได้ นอกจากนี้แม้ได้ความเพียงว่า การร้องขอคืนทรัพย์สินของกลางเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์แก่จำเลยซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดก็ร้องขอคืนไม่ได้เช่นกัน ถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 546/2529 ผู้ร้องได้ให้จำเลยเข้าซื้อรถจักรยานยนต์ไป แล้วจำเลยใช้รถนั้นเป็นพาหนะทำการวิ่งราวทรัพย์สินกลางโทษจำเลยและริบรถเมื่อจำเลยยังค้างชำระค่าเช่าซื้อและสัญญาเช่าซื้อยังไม่ได้เลิกกัน ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอรับรถของกลางคืนก็เพราะญาติของจำเลยขอร้องและผู้ร้องมีเจตนาเพียงที่จะได้รับชำระเงินค่าเช่าซื้อตามสัญญาเท่านั้น เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของจำเลย เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลสั่งคืนรถจักรยานยนต์ของกลางให้แก่ผู้ร้องได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2586/2530, 4031/2532, 182/2537, 1343/2537, 269/2537, 4085/2539, 6408/2540) ข้อที่น่าคิดคือ คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ได้วินิจฉัยชี้ชัดยิ่งขึ้นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 นี้ แม้จะไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงห้ามจำเลยขอคืนของกลางที่ศาลสั่ง

รับ แต่ก็เห็นได้ว่าเป็นเรื่องให้สิทธิเฉพาะแก่บุคคลภายนอกเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่จำเลยในคดีนี้ที่จะมีสิทธิขอคืนทรัพย์สินของกลางที่ศาลสั่งรับข้อวินิจฉัยดังกล่าวของคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ดูแล้วคล้ายกับวางหลักไว้เลยว่า การร้องขอคืนทรัพย์สินของกลางตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 จำเลยในคดีจะไม่มีสิทธิร้องขอเลย นอกจากนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ยังได้วินิจฉัยต่อไปด้วยว่า เหตุผลที่วินิจฉัยว่าจำเลยใช้สิทธิร้องขอคืนของกลางไม่ได้ก็เพราะหากจำเลยเป็นเจ้าของอันแท้จริงในทรัพย์สินของกลางมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด จำเลยก็ย่อมมีสิทธินำพยานเข้าสืบในชั้นพิจารณาคดีนั้น เพื่อแสดงว่าจำเลยเป็นเจ้าของทรัพย์สินของกลางที่แท้จริงและมีได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด และมีสิทธิร้องอุทธรณ์ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลที่สั่งรับทรัพย์สินของกลางได้อยู่แล้ว ปัญหาที่น่าคิดคือ หากจำเลยพิสูจน์ได้ว่า ตนเป็นเจ้าของทรัพย์สินของกลางและมีได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดได้จริงเช่นนี้ ถ้าโจทก์มิได้มีคำขอให้คืนทรัพย์สินของกลางแก่เจ้าของเข้ามาในคดีด้วย ศาลคงไม่สั่งคืนทรัพย์สินของกลางให้แก่จำเลย เว้นแต่ศาลจะใช้ดุลพินิจสั่งให้คืนทรัพย์สินของกลางแก่เจ้าของเสียเองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 49 แล้วจำเลยจะร้องขอคืนทรัพย์สินของกลางได้อย่างไร ในเรื่องนี้ หากพิเคราะห์ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2690/2518, 2446/2531 ข้างต้นที่ยกมา จะเห็นว่าจำเลยในคดีนั้นได้ให้การรับสารภาพตามฟ้องแล้ว และตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1892/2523 นั้นข้อเท็จจริงฟังได้แล้วว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด ดังนั้นหากจำเลยจะมาอ้างขอคืนทรัพย์สินของกลางโดยอ้างว่าตนเองไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดจึงฟังไม่ได้ ศาลจึงวินิจฉัยว่าจำเลยไม่มีสิทธิร้องขอคืนทรัพย์สินของกลาง คำพิพากษาทั้งสามฉบับนี้จะเห็นว่าได้วินิจฉัยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความเป็นที่ยุติแล้วซึ่งคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งนับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่ง ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 แต่คำ

พิพากษาศาลฎีกานี้แตกต่างกัน ปรากฏว่า ศาลชั้นต้นยกฟ้องโดยฟังว่าโจทก์ไม่มี
พยานรู้เห็นว่าผู้ร้องกับพวกฆ่าผู้ตาย มีเหตุสงสัยว่าผู้ร้องได้กระทำความผิดจริงหรือไม่ จึง
เป็นปัญหาว่า เมื่อศาลชั้นต้นยกฟ้องแล้วจะปิดกันคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ให้
วินิจฉัยเดินตามแนวคำพิพากษาที่แล้งมาไม่ได้เลยหรือ ในเรื่องนี้ผู้เขียนเห็นว่า
ถึงแม้ศาลชั้นต้นจะยกฟ้อง แต่หากจะต้องวินิจฉัยในประเด็นว่าผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้อง
ขอคืนทรัพย์สินของกลางหรือไม่ ศาลอาจฟังข้อเท็จจริงในส่วนอื่นของคดี ถ้ามีข้อเท็จ
จริงที่พอฟังเป็นที่ยุติว่าผู้ร้องไม่สามารถอ้างได้เลยว่าผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระ
ทำความผิดเช่นนี้ ผู้ร้องก็ไม่มีสิทธิร้องขอคืนของกลางได้เช่นกัน แทนที่จะต้องวินิจฉัยวาง
หลักว่า ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 36 เป็นเรื่องให้สิทธิแก่บุคคลภายนอกซึ่ง
ไม่ใช่จำเลยในคดีนั้นเท่านั้น ที่จะมีสิทธิขอคืนทรัพย์สินของกลาง พฤตินัยทัศนัยพิทักษ์
กุล